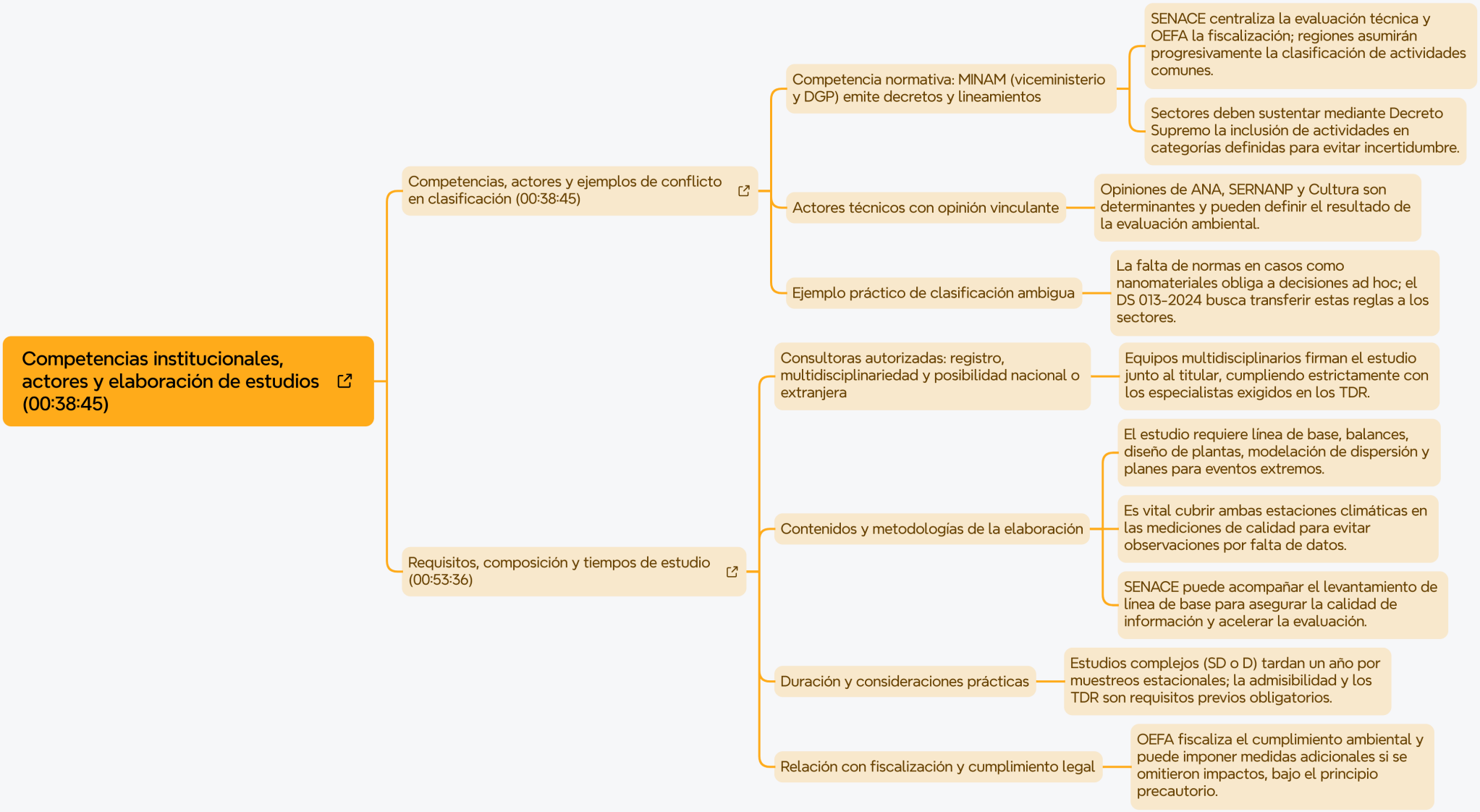
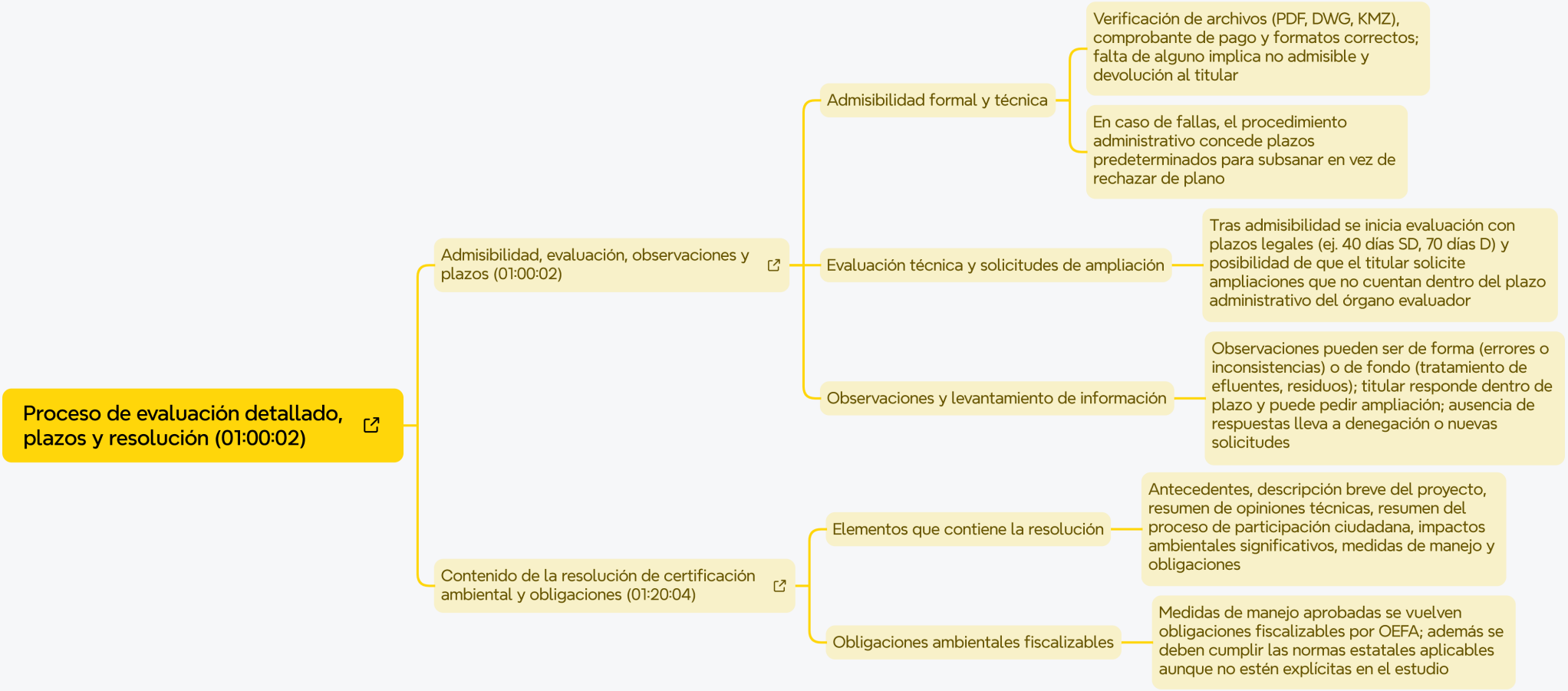

CLASE 24: REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - 1RA PARTE
Recursos normativos y anexos relevantes (02:12:53)
15
Actualización, modificaciones y conclusiones prácticas (01:25:43)
12
Principios administrativos, roles de SENACE y OEFA y novedades normativas (01:43:44)
12
Participación ciudadana, acceso a la información y beneficios del CIA (01:28:26)
16
Proceso y clasificación preliminar del sistema de evaluación de impacto ambiental (00:00:36)
3
Términos de referencia, clasificación de proyectos y aplicación práctica (00:14:07)
22
Competencias institucionales, actores y elaboración de estudios (00:38:45)
19
Proceso de evaluación detallado, plazos y resolución (01:00:02)
13

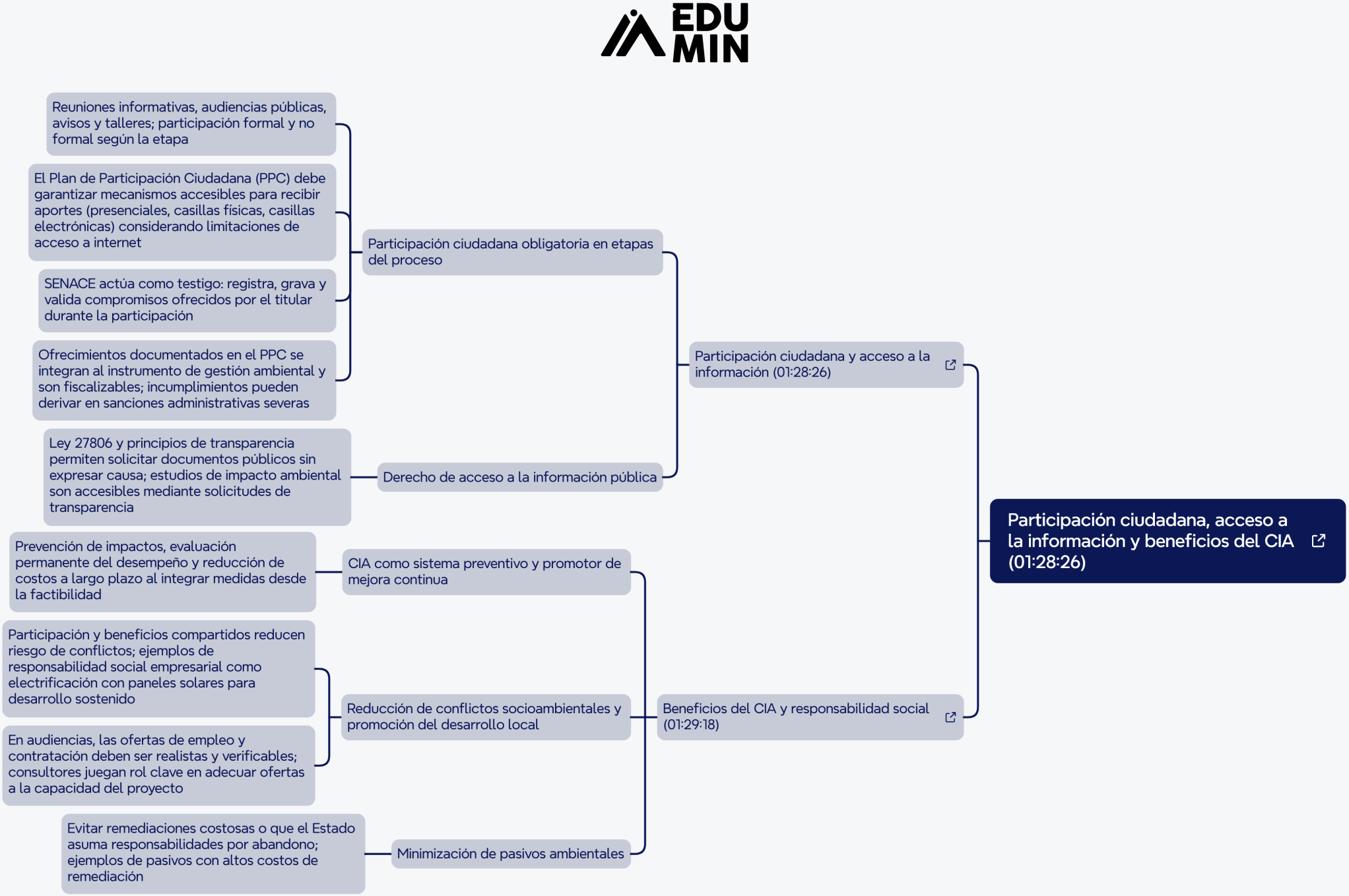
Proceso y clasificación preliminar del sistema de evaluación de impacto ambiental (00:00:36)

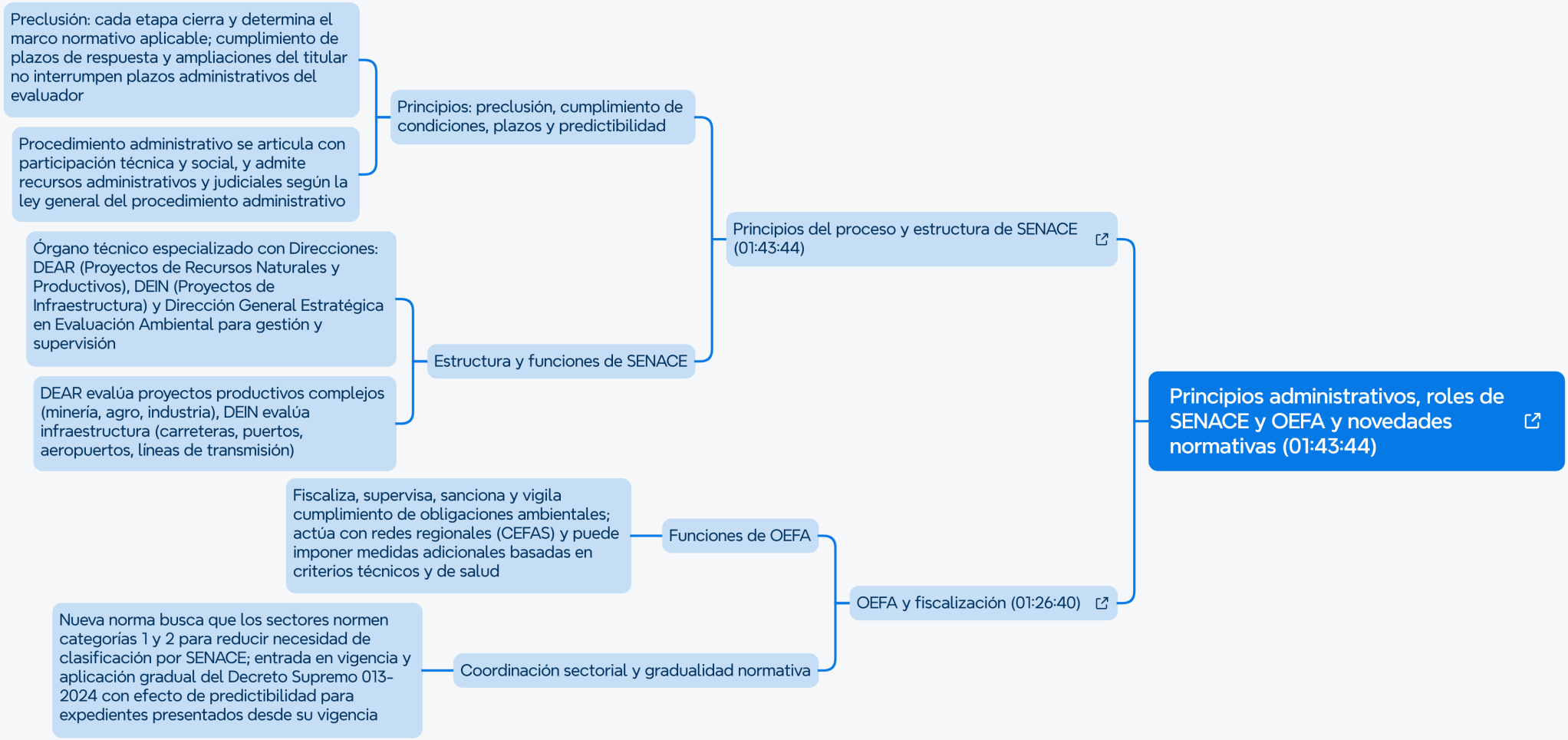
- Inicio de la clase y objetivos (00:00:36)
  - Profesores y alumnos se conectan; se presenta la estructura de la sesión
    - Breve saludo y aviso de espera mientras ingresan estudiantes
    - Objetivo: revisar CEIA, reglamentos y etapas de evaluación ambiental
  - Contexto del curso y enfoque en sistema de evaluación del impacto ambiental
    - Enfoque en proyectos de inversión, nivel de factibilidad con planos y balances, no en empresas ya en operación
    - Mención de normativa: Decreto 019-2009-MINAM, actualizaciones y Decreto Supremo 013-2024 (procedimiento único de certificación ambiental)
    - Expectativa de que sectores elaboren normas y TDR específicos para ampliar inventario de industrias y reducir clasificaciones ad hoc por SENACE
- Etapas principales: clasificación, elaboración, evaluación y aprobación (00:02:55)
  - Clasificación: determinar si es DIA, EIA-D, EIA-SD según complejidad
    - Se utiliza anexo (Anexo 2) para proyectos tipificados; para proyectos no tipificados se realiza evaluación preliminar y SENACE participa en clasificación cuando hay duda
    - Espíritu del nuevo régimen: sectores norman categorías 1 y 2; categoría 3 queda para SENACE (proyectos complejos)
    - Los ministerios deben emitir Decretos Supremos para incorporar industrias menos conocidas y justificar su pertenencia sectorial
  - Elaboración: responsabilidad del titular a través de consultora autorizada
    - El estudio se elabora a nivel de factibilidad: dimensiones, flujos, balances, procesos definidos (no planta piloto)
    - Contenido típico: línea base, impactos potenciales, manejo de residuos, plan de manejo ambiental y participación ciudadana
    - SENACE puede acompañar levantamientos de línea base para mejorar calidad y reducir observaciones
  - Evaluación y aprobación: órgano competente (SENACE, sectorial o local) revisa y aprueba
    - Proceso administrativo con admisibilidad técnica/formal (archivos PDF, KMZ, voucher de pago), evaluación técnica, opiniones vinculantes y plazos definidos (ej. 40 días SD, 70 días D)
    - Aprobación emite resolución de certificación ambiental que resume antecedentes, descripción breve del proyecto, opiniones técnicas, participación ciudadana, impactos y medidas de manejo y obligaciones fiscalizables
    - Mecanismo de plazos y oportunidades para subsanar fallas evita rechazos automáticos y reduce apelaciones improcedentes
  - Seguimiento, control y actualización: roles de OEFA y consultoras (cada 5 años)
    - OEFA fiscaliza obligaciones ambientales fiscalizables; existen fiscalizadores regionales y sectoriales
    - Actualización rutinaria cada cinco años; modificaciones si el titular realiza cambios en proyecto
    - Implementación futura de plataformas integradas (IntegraAmbiente) para gestión única aún pendiente
- Procedimiento de clasificación y posibles caminos (00:09:22)
  - Evaluación preliminar para proyectos no contemplados en anexos
    - Titular/consultora presenta evaluación ambiental preliminar describiendo impactos; resultado puede dar 3 caminos: A1 (DIA), A2 (EIA-SD), A3 (EIA-D)
    - La clasificación debe considerar variabilidad estacional: cubrir ambos periodos (secas y lluvias) para evitar observaciones por falta de datos
  - Ruta A1 — Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
    - Si impactos son leves y manejo adecuado, la evaluación preliminar se convierte en DIA y se aprueba
  - Ruta A2 — Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-SD)
    - Autoridad solicita TDR propuestos por el titular; una vez aprobados se elabora el estudio en base a TDR
  - Ruta A3 — Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-D)
    - Para impactos relevantes se exige EIA detallado con especialistas; estudios complejos requieren muestreos en estaciones seca y lluviosa y pueden tardar hasta un año
    - SENACE asume rol decisor cuando los sectores no han normado la clasificación; objetivo del DS 013-2024 es que los sectores tengan inventarios y TDR para agilizar clasificaciones

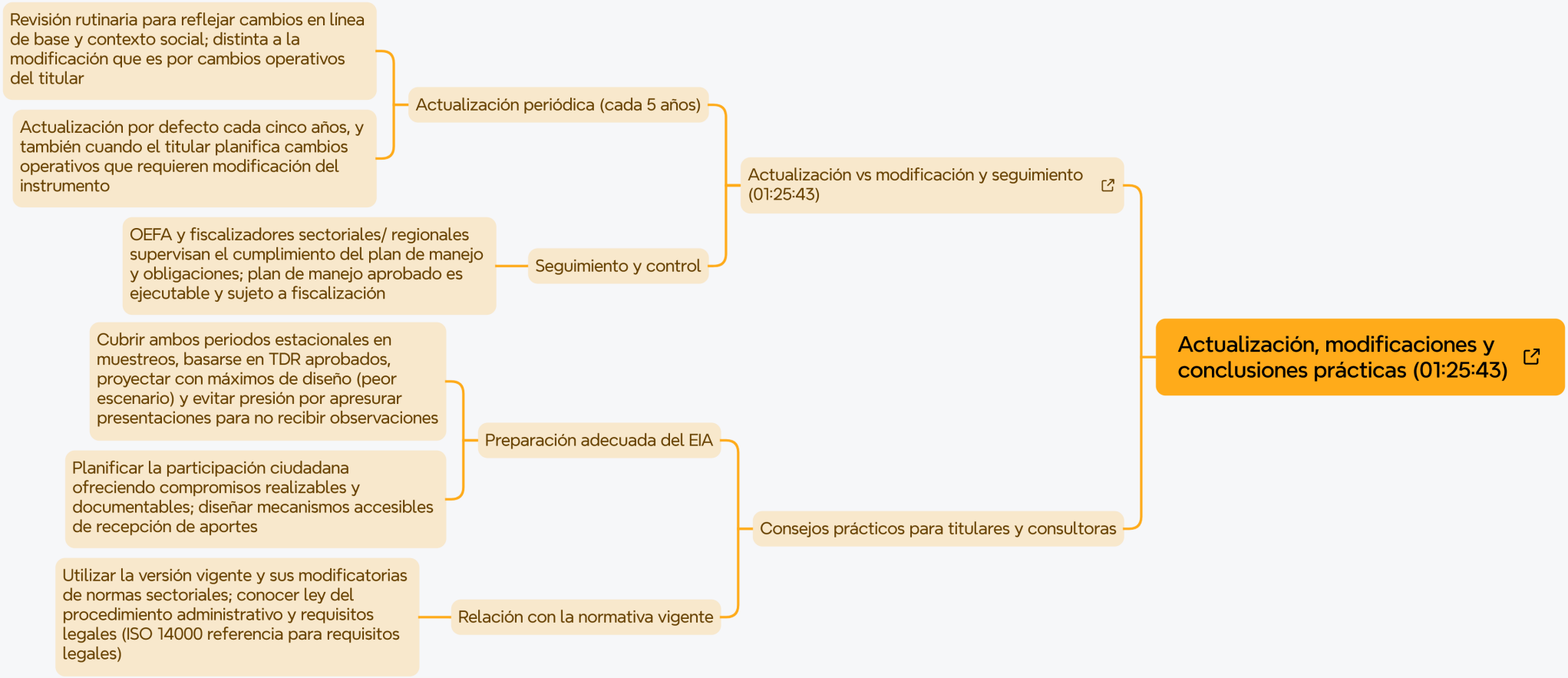
- Términos de referencia, clasificación de proyectos y aplicación práctica (00:14:07)
  - Contenido mínimo y diferencias entre categorías (00:14:07)
    - TDR y anexos según categoría: anexo 6 para DIA, anexo 3 para semidetallado, contenidos más extensos para detallado
      - Elementos comunes: resumen ejecutivo, descripción, línea de base integral, impactos, plan de manejo y participación ciudadana.
      - Estudios detallados incluyen alternativas de proyecto, plan de compensación y valoración económica del impacto
    - Ejemplos aplicados y consideraciones de diseño
      - Agroindustria de jugo de mango puede entrar en DIA o EIA-SD según TDR existentes
      - Planta de carbón activado u otras actividades poco conocidas suelen requerir evaluación preliminar y posible EIA-SD o EIA-D por incertidumbre de impactos
      - El diseño de infraestructura debe proyectar caudales máximos estacionales para evitar desbordes en los peores escenarios climáticos.
    - Digitalización y plazos
      - Presentación virtual de documentos (PDF, KMZ); requisitos formales en admisibilidad y pago de tasas
      - Decreto Supremo 013-2024 regula proceso único y busca predictibilidad, transparencia y construcción de capacidades
  - Criterios protectores y su aplicación (00:33:10)
    - Protección de la salud pública y salud ocupacional
      - Incluye impacto sobre la población en área de influencia y sobre trabajadores; ejemplo de material particulado requiere EPP y mitigación
    - Protección de la calidad ambiental: aire, agua, suelo, ruidos y residuos
      - Requiere límites máximos permisibles para vertimientos y control de emisiones (PM10, PM2.5); medidas: plantas de tratamiento, pulverizadores, tecnologías menos emisoras
    - Protección de recursos naturales, áreas protegidas y biodiversidad
      - Opiniones técnicas vinculantes de ANA y SERNANP/CENAM; proyectos en áreas protegidas requieren medidas específicas
    - Protección de modos de vida de comunidades campesinas, nativas e indígenas
      - Salvaguardas contra cambios culturales y normativas restrictivas sobre relaciones sociales y adquisiciones
    - Protección del patrimonio cultural y urbano
      - Necesidad de certificado de inexistencia de restos arqueológicos cuando aplique

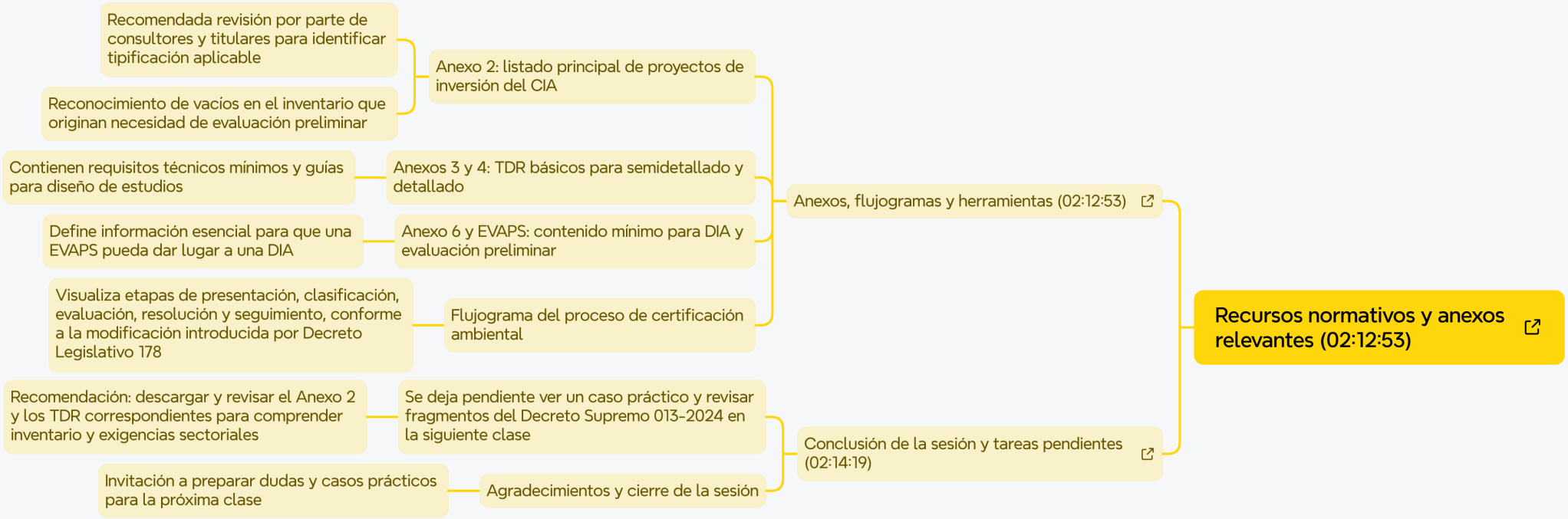

Competencias institucionales, actores y elaboración de estudios (00:38:45)
Competencias, actores y ejemplos de conflicto en clasificación (00:38:45)
Competencia normativa: MINAM (viceministerio y DGP) emite decretos y lineamientos
SENACE centraliza la evaluación técnica y OEFA la fiscalización; regiones asumirán progresivamente la clasificación de actividades comunes.
Sectores deben sustentar mediante Decreto Supremo la inclusión de actividades en categorías definidas para evitar incertidumbre.
Actores técnicos con opinión vinculante
Opiniones de ANA, SERNANP y Cultura son determinantes y pueden definir el resultado de la evaluación ambiental.
Ejemplo práctico de clasificación ambigua
La falta de normas en casos como nanomateriales obliga a decisiones ad hoc; el DS 013-2024 busca transferir estas reglas a los sectores.
Requisitos, composición y tiempos de estudio (00:53:36)
Consultoras autorizadas: registro, multidisciplinariedad y posibilidad nacional o extranjera
Equipos multidisciplinarios firman el estudio junto al titular, cumpliendo estrictamente con los especialistas exigidos en los TDR.
Contenidos y metodologías de la elaboración
El estudio requiere línea de base, balances, diseño de plantas, modelación de dispersión y planes para eventos extremos.
Es vital cubrir ambas estaciones climáticas en las mediciones de calidad para evitar observaciones por falta de datos.
SENACE puede acompañar el levantamiento de línea de base para asegurar la calidad de información y acelerar la evaluación.
Duración y consideraciones prácticas
Estudios complejos (SD o D) tardan un año por muestreos estacionales; la admisibilidad y los TDR son requisitos previos obligatorios.
Relación con fiscalización y cumplimiento legal
OEFA fiscaliza el cumplimiento ambiental y puede imponer medidas adicionales si se omitieron impactos, bajo el principio precautorio.


Proceso de evaluación detallado, plazos y resolución (01:00:02)
Admisibilidad, evaluación, observaciones y plazos (01:00:02)
Admisibilidad formal y técnica
Verificación de archivos (PDF, DWG, KMZ), comprobante de pago y formatos correctos; falta de alguno implica no admisible y devolución al titular
En caso de fallas, el procedimiento administrativo concede plazos predeterminados para subsanar en vez de rechazar de plano
Evaluación técnica y solicitudes de ampliación
Tras admisibilidad se inicia evaluación con plazos legales (ej. 40 días SD, 70 días D) y posibilidad de que el titular solicite ampliaciones que no cuentan dentro del plazo administrativo del órgano evaluador
Observaciones y levantamiento de información
Observaciones pueden ser de forma (errores o inconsistencias) o de fondo (tratamiento de efluentes, residuos); titular responde dentro de plazo y puede pedir ampliación; ausencia de respuestas lleva a denegación o nuevas solicitudes
Contenido de la resolución de certificación ambiental y obligaciones (01:20:04)
Elementos que contiene la resolución
Antecedentes, descripción breve del proyecto, resumen de opiniones técnicas, resumen del proceso de participación ciudadana, impactos ambientales significativos, medidas de manejo y obligaciones
Obligaciones ambientales fiscalizables
Medidas de manejo aprobadas se vuelven obligaciones fiscalizables por OEFA; además se deben cumplir las normas estatales aplicables aunque no estén explícitas en el estudio


Participación ciudadana, acceso a la información y beneficios del CIA (01:28:26)
Participación ciudadana y acceso a la información (01:28:26)
Participación ciudadana obligatoria en etapas del proceso
Reuniones informativas, audiencias públicas, avisos y talleres; participación formal y no formal según la etapa
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) debe garantizar mecanismos accesibles para recibir aportes (presenciales, casillas físicas, casillas electrónicas) considerando limitaciones de acceso a internet
SENACE actúa como testigo: registra, grava y valida compromisos ofrecidos por el titular durante la participación
Ofrecimientos documentados en el PPC se integran al instrumento de gestión ambiental y son fiscalizables; incumplimientos pueden derivar en sanciones administrativas severas
Derecho de acceso a la información pública
Ley 27806 y principios de transparencia permiten solicitar documentos públicos sin expresar causa; estudios de impacto ambiental son accesibles mediante solicitudes de transparencia
Beneficios del CIA y responsabilidad social (01:29:18)
CIA como sistema preventivo y promotor de mejora continua
Prevención de impactos, evaluación permanente del desempeño y reducción de costos a largo plazo al integrar medidas desde la factibilidad
Reducción de conflictos socioambientales y promoción del desarrollo local
Participación y beneficios compartidos reducen riesgo de conflictos; ejemplos de responsabilidad social empresarial como electrificación con paneles solares para desarrollo sostenido
En audiencias, las ofertas de empleo y contratación deben ser realistas y verificables; consultores juegan rol clave en adecuar ofertas a la capacidad del proyecto
Minimización de pasivos ambientales
Evitar remediaciones costosas o que el Estado asuma responsabilidades por abandono; ejemplos de pasivos con altos costos de remediación


Principios administrativos, roles de SENACE y OEFA y novedades normativas (01:43:44)
Principios del proceso y estructura de SENACE (01:43:44)
Principios: preclusión, cumplimiento de condiciones, plazos y predictibilidad
Preclusión: cada etapa cierra y determina el marco normativo aplicable; cumplimiento de plazos de respuesta y ampliaciones del titular no interrumpen plazos administrativos del evaluador
Procedimiento administrativo se articula con participación técnica y social, y admite recursos administrativos y judiciales según la ley general del procedimiento administrativo
Estructura y funciones de SENACE
Órgano técnico especializado con Direcciones: DEAR (Proyectos de Recursos Naturales y Productivos), DEIN (Proyectos de Infraestructura) y Dirección General Estratégica en Evaluación Ambiental para gestión y supervisión
DEAR evalúa proyectos productivos complejos (minería, agro, industria), DEIN evalúa infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de transmisión)
OEFA y fiscalización (01:26:40)
Funciones de OEFA
Fiscaliza, supervisa, sanciona y vigila cumplimiento de obligaciones ambientales; actúa con redes regionales (CEFAS) y puede imponer medidas adicionales basadas en criterios técnicos y de salud
Coordinación sectorial y gradualidad normativa
Nueva norma busca que los sectores normen categorías 1 y 2 para reducir necesidad de clasificación por SENACE; entrada en vigencia y aplicación gradual del Decreto Supremo 013-2024 con efecto de predictibilidad para expedientes presentados desde su vigencia


Actualización, modificaciones y conclusiones prácticas (01:25:43)
Actualización vs modificación y seguimiento (01:25:43)
Actualización periódica (cada 5 años)
Revisión rutinaria para reflejar cambios en línea de base y contexto social; distinta a la modificación que es por cambios operativos del titular
Actualización por defecto cada cinco años, y también cuando el titular planifica cambios operativos que requieren modificación del instrumento
Seguimiento y control
OEFA y fiscalizadores sectoriales/ regionales supervisan el cumplimiento del plan de manejo y obligaciones; plan de manejo aprobado es ejecutable y sujeto a fiscalización
Consejos prácticos para titulares y consultoras
Preparación adecuada del EIA
Cubrir ambos periodos estacionales en muestreos, basarse en TDR aprobados, proyectar con máximos de diseño (peor escenario) y evitar presión por apresurar presentaciones para no recibir observaciones
Planificar la participación ciudadana ofreciendo compromisos realizables y documentables; diseñar mecanismos accesibles de recepción de aportes
Relación con la normativa vigente
Utilizar la versión vigente y sus modificatorias de normas sectoriales; conocer ley del procedimiento administrativo y requisitos legales (ISO 14000 referencia para requisitos legales)


Recursos normativos y anexos relevantes (02:12:53)
Anexos, flujogramas y herramientas (02:12:53)
Anexo 2: listado principal de proyectos de inversión del CIA
Recomendada revisión por parte de consultores y titulares para identificar tipificación aplicable
Reconocimiento de vacíos en el inventario que originan necesidad de evaluación preliminar
Anexos 3 y 4: TDR básicos para semidetallado y detallado
Contienen requisitos técnicos mínimos y guías para diseño de estudios
Anexo 6 y EVAPS: contenido mínimo para DIA y evaluación preliminar
Define información esencial para que una EVAPS pueda dar lugar a una DIA
Flujograma del proceso de certificación ambiental
Visualiza etapas de presentación, clasificación, evaluación, resolución y seguimiento, conforme a la modificación introducida por Decreto Legislativo 178
Conclusión de la sesión y tareas pendientes (02:14:19)
Se deja pendiente ver un caso práctico y revisar fragmentos del Decreto Supremo 013-2024 en la siguiente clase
Recomendación: descargar y revisar el Anexo 2 y los TDR correspondientes para comprender inventario y exigencias sectoriales
Agradecimientos y cierre de la sesión
Invitación a preparar dudas y casos prácticos para la próxima clase